Allegato 8 – Condizioni economiche di fornitura per P.IVA e Condomini

Scadenza condizioni economiche: **06 Gennaio 2027**

FACILE+ Index P.IVA

L'offerta **FACILE+ Index P.IVA** è riservata ai Clienti finali titolari di Partita IVA e ai Condomini ad Uso Domestico. Possono aderire all'offerta sia i Clienti con fornitura attiva, già sottoscritta con Simecom S.r.l. o con un altro fornitore, sia i Clienti che intendano richiedere l'apertura di un nuovo allaccio. L'offerta proposta si compone delle seguenti voci di spesa:

Vendita di Gas Naturale

Corrispettivi definiti dal Venditore	
Corrispettivo per il Consumo	PSV + Spread = 0,135 Euro/Smc
Corrispettivo annuo	COM = 17,5 Euro/mese (pari a 210,0 Euro/anno)

Il **Corrispettivo per il consumo**, da riferire ai prelievi di gas naturale consegnati su ciascun punto di riconsegna (PDR) del Cliente, sarà valorizzato dalla media dell'indice **PSV,** ponderata rispetto ai consumi giornalieri, incrementato di una componente (**Spread**) fissa e invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche. L'indice **PSV** è definito come la media aritmetica espressa in €/MWh e convertita in €/Smc usando un PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, dei prezzi *Bid* e *Offer* delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment - Day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. Per ogni giorno non lavorativo riferito alla borsa di Londra, la quotazione di riferimento sarà "PSV Price Assessment – Weekend". Il prezzo è riferito ad un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato sarà adeguato in base al valore del parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. Ove non fosse possibile la valorizzazione giornaliera dei consumi, all'aggregato mensile di consumo sarà associato il valore dell'indice **PSV** calcolato come media aritmetica del mese di fatturazione.

I valori di massimo e minimo raggiunti dall'indice PSV negli ultimi dodici mesi sono pari rispettivamente a 0,8073 €/Smc per il mese di Settembre 2026 e 0,3280 €/Smc per il mese di Dicembre 2025.

Il **Corrispettivo annuo** è fatturato mensilmente in bolletta alla voce Corrispettivo di Commercializzazione (**COM**), definito da Simecom e invariabile per tutta la durata delle Condizioni Economiche.

I riferimenti di prezzo sopra indicati, saranno da considerarsi validi per i primi 12 mesi di fornitura dalla data di decorrenza. Entro i 2 (due) mesi precedenti alla scadenza del periodo di validità, Simecom potrà trasmettere una comunicazione di aggiornamento delle condizioni economiche per il periodo successivo alla scadenza, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente. In assenza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Simecom, da effettuarsi sempre entro un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi.

Sconti e/o bonus

L'offerta prevede un costo di attivazione del valore di **120 € IVA inclusa**, che verrà completamente scontato e non addebitato (**BONUS FIDELITY**) in caso di somministrazione continuativa della fornitura nei primi 6 mesi del contratto.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Non sono previsti prodotti e/o servizi aggiuntivi

Tariffa per l'uso della rete del Gas Naturale

Si compone dei corrispettivi di importo pari ai costi e agli oneri sostenuti da SIMECOM in relazione ai servizi di trasporto, misura, gestione del contatore e distribuzione del gas naturale, che sono definiti e aggiornati da ARERA.

Oneri generali di sistema

Si compongono dei corrispettivi a carico di SIMECOM a copertura di tali oneri definiti e aggiornati da ARERA.

Il Cliente è, inoltre, tenuto a corrispondere le imposte IVA ed ogni altra tassa o addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di energia elettrica (accise e addizionali provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it;

Tutti i valori definiti e aggiornati da ARERA sono pubblicati alla pagina arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas

A titolo esemplificativo, di seguito riportiamo i principali parametri contrattuali riassuntivi dell'offerta proposta, associati all'ultimo valore consuntivo di mercato della componente PSV:

Indice di riferimento – SETTEMBRE 2026	
PSV	0,8073 Euro/Smc
Spread	0,135 €/Smc

rif.: NV2603GVXPSVA

Commercializzazione e Vendita	
COM	210,0 Eur/PDR/anno

SIMECOM GREEN: *Il prezzo proposto include la certificazione della "Carbon Neutrality di prodotto", che attesta la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal consumo di gas naturale associato all'offerta, tramite l'utilizzo di crediti di carbonio verificati. Le emissioni di gas a effetto serra, in particolare la CO_2, derivanti dal consumo di gas naturale fornito con questa offerta, saranno interamente compensate da SIMECOM S.r.l. mediante l'acquisto di crediti di carbonio certificati. Questi crediti attestano il finanziamento di progetti internazionali di riduzione delle emissioni, selezionati in base a criteri di trasparenza e conformità agli standard internazionali. I progetti finanziati includono:*

- *Programma internazionale di purificazione dell'acqua: PoA 5962, attraverso l'acquisto di 10.000 Certificati di Carbonio.*
- *Progetto di recupero di biogas metano alla Tongxu Lizhai Swine Farm sita in Tongxu County, Kaifeng City, attraverso l'acquisto di 30.000 Certificati di Carbonio.*

Entrambi i progetti producono energia elettrica da fonti rinnovabili e sono certificati secondo standard internazionali riconosciuti per la riduzione delle emissioni di carbonio, tra cui il Verified Carbon Standard (VCS) di Verra e i criteri stabiliti da ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance). La conformità agli standard è verificata da enti terzi indipendenti. Tutte le informazioni relative ai crediti di carbonio acquistati, ai progetti finanziati e alle certificazioni sono disponibili e verificabili su richiesta, in conformità con la Direttiva UE 2024/825.

Data_____ Firma del Cliente_____

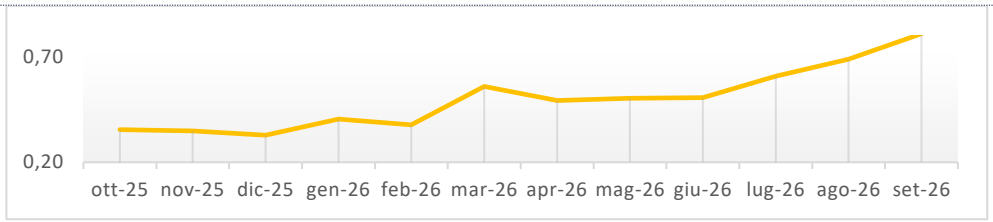
Scheda Sintetica di Offerta a Prezzo Variabile per la fornitura di Gas Naturale – Clienti Non Domestici

FACILE+ Index P.IVA –
Cod. Offerta: 000224GSVML01XXNV2603GVXPSVA0000

OFFERTA GAS NATURALE VALIDA DAL 01/10/2026 AL 06/01/2027

Venditore	Simecom S.r.l., www.simecom.it Numero telefonico: 800 422 040 Indirizzo di posta: via Nelson Mandela 1, Vaiano Cremasco (26010 - CR) Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it
Durata del contratto	Indeterminata
Condizioni dell'offerta	Offerta è destinata ai clienti finali titolari di PDR ad uso non domestico
Metodi e canali di pagamento	Domiciliazione bancaria, bonifico, bollettino MAV
Frequenza di fatturazione	Bimestrale: se consumo annuo atteso <500 smc, altrimenti Mensile
Garanzie richieste al cliente	-

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo	Prezzo Variabile
Corrispettivi definiti dal Venditore*	
Costo Fisso anno	**Costo per Consumi**
210,0 €/anno*	PSV + 0,135 €/Smc
Indice	**PSV**: L'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo 'PSV PRICE ASSESSMENT' nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets'
Periodicità Indice	Mensile
Grafico Indice (12 mesi)	
Altri Corrispettivi*	Al seguente link sono indicati i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema come definiti dall'Autorità: arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas.
Imposte	IVA ed ogni altra imposta, tassa, addizionale applicabile al consumo o alla somministrazione di gas naturale (accise e addizionali provinciali). Ulteriori informazioni sugli oneri fiscali sono disponibili sul sito www.simecom.it;
Sconti e/o bonus	All'attivazione BONUS FIDELITY, pari a -120,0 Eur/pdr/anno, per forniture fidelizzate da almeno 6 mesi
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	Nessuno
Durata condizioni e rinnovo	Aggiornamento del Costo per consumo a decorrere dal tredicesimo mese
Altre caratteristiche	**SIMECOM GREEN**: Simecom garantisce che le emissioni di gas a effetto serra generate dal consumo di gas naturale associato all'offerta, saranno interamente compensate mediante l'acquisto di crediti di carbonio verificati che attestano il finanziamento di progetti internazionali di riduzione delle emissioni.

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al seguente indirizzo: via Nelson Mandela 1, Vaiano Cremasco (26010 - CR), o, in alternativa, utilizzando la casella di posta elettronica: servizioclienti@simecom.it. La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654. Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.
Attivazione della fornitura	L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. Sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, ARG/gas 159/08, ARG/gas 184/09 e 138/03. Le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera AEEGSI del 19 giugno 2007 n. 333/07, comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C ("TIC") della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/15, e sue successive modifiche, nonché di un

	importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, di cui all'art. 11 dell'allegato A ("TIV") della delibera AEEGSI del 19 luglio 2012 n. 301/12, e sue successive modifiche.
Dati di lettura	Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media ponderata utilizzando la formula: Peak =F1*1,00 + F2*0,12 + F3*0,02; Off Peak= F1*0,00 + F2*0,88 + F3*0,98.
Ritardo nei pagamenti	Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 4,5 punti percentuali

MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO

Modalità e tempistiche	Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere, rilasciando al nuovo Fornitore, apposito mandato a recedere dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere ai fini della cessazione della fornitura il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione.
Onere di recesso anticipato	Nessuno

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo	**Firma e data**

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- **Condizioni Economiche dell'offerta**
- **Schede di confrontabilità**

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.

Condizioni Generali del Contratto – Clienti Non Domestici

Art. 1. Definizioni

Fornitore: Simecom S.r.l. con sede legale e operativa in via Nelson Mandela 1, Vaiano Cremasco (26010 - CR), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona, REA 157175, C.F. e P.IVA 01274520194. • **Cliente:** il soggetto che richiede a Simecom S.r.l. la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale attraverso la sottoscrizione di una Proposta di Contratto. • Contratto: l'accordo di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale conclusi tra le Parti, costituiti dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Economiche. • **Distributore:** azienda che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas, per la consegna ai clienti finali. • **Contatore o Gruppo di Misura:** lo strumento di misurazione dei consumi di energia elettrica/gas naturale installato dall'impresa di Distribuzione presso il Cliente. •**POD:** punto di prelievo dalla rete elettrica, dove il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica. • **Punto di riconsegna o PDR:** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente, dove il Fornitore mette il gas naturale a disposizione del Cliente • **REMI:** impianti di regolazione e misura identificati da un codice alfanumerico che li individua univocamente nel quale avviene la consegna del gas naturale in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore. •**Impianto interno del Cliente:** complesso di tubazioni/cavi ed accessori che distribuiscono l'energia/gas naturale dal punto di prelievo/riconsegna agli apparecchi utilizzatori. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno.• **PCS (Potere calorifico Superiore):** la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa a pressione costante di uno smc di gas, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustibile e del comburente •**Supporto durevole:** è ogni strumento cartaceo e/o elettronico che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra dei supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica. • **Mercato libero:** è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o gas naturale. • **Autorità (ARERA):** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le delibere dell'ARERA citate nelle presenti Condizioni Generali sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono reperibili sul sito www. arera.it e devono intendersi come comprendenti eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1. Oggetto del presente contratto è la fornitura disgiunta di energia elettrica e/o gas naturale presso l'indirizzo/i di fornitura e il/i punto/i di prelievo/riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto. La fornitura deve essere utilizzata esclusivamente per gli usi per i quali è richiesta e non può essere ceduta a terzi. Il Cliente si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione relativa ai dati forniti nella Proposta contrattuale. • **2.2.** Per potere attivare la fornitura l'impianto interno del Cliente deve essere allacciato alla rete di distribuzione locale. • **2.3.** Il Contratto rispetta il Codice di condotta commerciale (delibera ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii). • **2.4.** In caso di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Contratto sarà coerente con la relativa disciplina stabilita dall'ARERA e sarà soggetto alla verifica e al controllo della predetta Autorità. Esso sarà comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto.

Art. 3. Proposta di Contratto. Accettazione. Condizioni per l'attivazione della fornitura

3.1. Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore e allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto al Cliente, in forma cartacea o elettronica, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. Per i contratti conclusi telefonicamente l'adesione avviene con il consenso del Cliente con la registrazione telefonica. La proposta è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. • **3.2.** Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione di Simecom S.r.l. L'efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti circostanze: a)nel caso di nuova attivazione, subentro o voltura, al buon esito dell'attivazione o riattivazione, da parte del Distributore competente, della somministrazione di gas/energia elettrica secondo i tempi e modalità previste dalla normativa di settore; b) alcun punto di prelievo o di riconsegna, elencato nella Proposta di Fornitura, non risulti sospeso per morosità od oggetto di richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura; c) il Cliente abbia regolarmente costituito il deposito cauzionale previsto dall'art. 8, nel caso in cui Simecom S.r.l. l'abbia richiesto; d) in caso di cambio di fornitore, sia interamente decorso il termine di preavviso ai sensi della delibera ARERA n. 302/2016/R/com; e) siano stati completati i lavori eventualmente necessari ad attivare la fornitura; f) nel caso di fornitura di gas naturale per un nuovo impianto, o per un impianto trasformato o modificato, la verifica di sicurezza compiuta dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas e ss.mm.ii abbia dato esito positivo; g) il Cliente dimostri di avere la piena disponibilità dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, fornendo tutta la documentazione necessaria. Il Contratto è risolutivamente condizionato all'omesso verificarsi delle suddette condizioni entro il termine di trenta giorni dalla sua conclusione. Qualora anche una sola delle suddette circostanze non si verifichi entro il predetto termine, il Contratto, se concluso, si risolverà di diritto. Sarà altresì facoltà di Simecom S.r.l. recedere in qualunque momento dal Contratto qualora i crediti maturati o maturandi a favore di Simecom S.r.l. ed aventi titolo nel Contratto non possano formare oggetto di cessione ad un intermediario finanziario nell'ambito di operazioni di anticipazione, ovvero di fattorizzazione, ovvero di assicurazione del pagamento da parte del Cliente.

Art. 4. Trasporto e distribuzione

4.1. Al fine di dare esecuzione al Contratto, Simecom S.r.l. stipulerà per conto del Cliente, che le conferisce a tal fine mandato, i contratti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica/gas naturale, compresa la rilevazione dei consumi e la connessione, e gestirà tali contratti, compiendo tutto quanto necessario anche secondo le richieste del gestore della rete e/o del Distributore. Salvo quello per la gestione del servizio di connessione, i mandati suddetti sono da considerarsi a titolo gratuito. • **4.2.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, sono a carico del Cliente tutti i costi, oneri e corrispettivi sostenuti da Simecom S.r.l. nell'esecuzione dei mandati, incluse le spese amministrative. Tali voci di spesa potranno subire variazioni, come stabilito dalle delibere dell'ARERA n. 237/00, 170/04, 569/2019/R/gas, ARG/gas 737/2022/R/gas e 138/03. Per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, sarà riconosciuto al Fornitore stesso un corrispettivo fisso di importo pari a 23 euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti operazioni: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo. • **4.3.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, sono a carico del Cliente i corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia somministrata, nonché gli oneri di connessione. In relazione al servizio di dispacciamento, salvo modifiche della normativa vigente, l'importo addebitato al Cliente viene determinato in base ai corrispettivi unitari previsti congiuntamente dagli allegati A delle delibere ARERA n. 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (quest'ultima denominata "TIS"). Tali corrispettivi sono applicati all'energia prelevata, maggiorata dei fattori di perdita convenzionali di cui alla Tabella 4, lettera A, allegata al TIS. Il corrispettivo di cui all'art. 40 del già menzionato allegato A della delibera ARERA n. 111/06 è pari a due millesimi di euro per ogni chilowattora prelevato maggiorato delle perdite di rete. Per quanto concerne gli art. 41 e 43 della medesima delibera, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare tali oneri. I corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura sono fissati (sempre salvo modifiche regolamentari) nell'allegato A della delibera ARERA n. 568/2019/R/eel ("TIT"). • **4.4.** In riferimento, sempre, alla fornitura di energia elettrica, le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore ai sensi della delibera ARERA n. 333/07 comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato C della delibera ARERA del n. 568/2019/R/eel ("TIC") nonché di un importo pari al contributo in quota fissa indicato, per ciascuna attività, all'art. 11 dell'allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/eel ("TIV").

Art. 5. Sicurezza

5.1. Il Cliente dichiara che l'impianto interno è stato realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e si impegna a mantenerlo in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. La conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore competente per territorio, consentendo all'impresa di Distribuzione l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; il Cliente risponde, pertanto, degli eventuali danni arrecati dall'incuria o dalle intemperie.

Art. 6. Inizio e modalità della fornitura

6.1. La fornitura di energia elettrica/gas naturale inizia nella data indicata nella Proposta di Contratto, compatibilmente con la normativa vigente sui termini per l'attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, ovvero con le disposizioni del contratto con il precedente fornitore e sempre che si siano avverate le condizioni di cui all'art. 3.2 e dopo che tale termine sia interamente decorso. Se la data indicata nella Proposta di Contratto non è compatibile con quella di attivazione del servizio di trasporto e dispacciamento/distribuzione di energia elettrica/gas naturale, la fornitura ha inizio nella prima data utile e il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente, specificando le cause del cambiamento di data. • **6.2.** La fornitura di energia elettrica/gas naturale avverrà con continuità. Il Cliente riconosce che Simecom S.r.l. non ha alcuna responsabilità in caso di riduzione o sospensione del servizio effettuato, con o senza preavviso, dalla società di Distribuzione o dalla società di Trasporto (ad esempio a causa di lavori programmati sulle condotte gas o per ragioni di sicurezza o cause di oggettivo pericolo). Tali eventuali interruzioni e/o limitazioni nella somministrazione non daranno in alcun modo diritto al Cliente di richiedere il risarcimento di eventuali danni nei confronti di Simecom S.r.l., né riduzioni degli importi dovuti. Non sarà, inoltre, responsabilità del la sospensione programmata o la riduzione della fornitura dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. • **6.3.** Gli aspetti qualitativi della somministrazione di energia elettrica/gas naturale dipendono esclusivamente dal Distributore o dal gestore della rete e sono regolati, oltre che dalla normativa di settore, dai contratti di trasporto e dispacciamento/distribuzione stipulati per conto del Cliente ai sensi dell'art. 4. Il Fornitore non è perciò in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivanti al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione. In riferimento alla fornitura di energia elettrica la qualità del servizio riguarda, ad esempio, la variazione di tensione, eventuali microinterruzioni nella fornitura, lo stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, le modifiche all'allacciamento della rete stessa, ecc.; In riferimento alla fornitura di gas naturale gli aspetti qualitativi concernono, ad esempio, la pressione del gas, comprese le sue variazioni, lo stato di manutenzione della rete, ecc. • **6.4.** Le caratteristiche del gas naturale fornito potranno subire variazioni nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il gas naturale verrà consegnato presso i siti REMI/PDR indicati dal Cliente, al valore di pressione minima indicati dal Distributore. Il calcolo del PCS effettivo del gas naturale somministrato, necessario per calcolare il corrispettivo dovuto in quanto il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche è stabilito considerando un gas naturale avente un certo valore di PCS, verrà effettuato con riferimento ai valori determinati dal Trasportatore nazionale secondo quanto stabilito dal Codice di rete. • **6.5.** Sono di esclusiva competenza del Distributore anche gli aspetti riguardanti la correttezza della rilevazione dei consumi del Cliente. Questi può richiedere in ogni momento al Fornitore la verifica della regolarità della rilevazione, compresa la verifica del gruppo di misura, tramite la compilazione e l'invio (a mezzo raccomandata AR, o e-mail con conferma di ricezione), agli indirizzi indicati all'art. 16, dell'apposito modulo disponibile sul sito internet www.simecom.it. In caso di riscontro di errori da parte del Distributore il Fornitore rettifica, nei limiti indicati dal Distributore stesso e nei termini di cui all'art. 9.5, i consumi fatturati al Cliente. La richiesta di verifica non esime il Cliente dall'obbligo di pagare le fatture emesse dal Fornitore, con le modalità e alle scadenze indicate dall'art. 9. In caso di mancata osservanza, da parte del Distributore, degli standard di qualità di sua competenza, il Fornitore inserirà nelle fatture gli indennizzi ricevuti dal Distributore stesso, ai sensi della normativa di settore, come importi a credito del Cliente.

Art. 7. Condizioni Economiche di fornitura del servizio

7.1. Le Condizioni Economiche di fornitura del servizio, al netto di qualsiasi imposta o tributo che la legge pone a carico del Cliente, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto. Sono inoltre a carico del Cliente tutti i costi sostenuti da Simecom S.r.l. nei confronti del Distributore indicati nell'art. 4, nonché i costi per le verifiche di sicurezza degli impianti effettuate dal Distributore ai sensi della delibera ARERA n. 40/2014/R/Gas, così come specificati nell'art. 8 dell'allegato A alla delibera stessa. • **7.2.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, saranno conteggiate nei corrispettivi dovuti le perdite di rete nonché ogni altro onere, anche fiscale, corrispettivo, maggiorazione o componente tariffaria, ecc., stabiliti dalla legge o da provvedimenti delle autorità competenti. A titolo di esempio, sono a carico del Cliente le componenti A, UC e MCT e in particolare la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate, gli oneri di misura, trasmissione, aggregazione misure, commercializzazione e vendita di cui all'art. 1 dell'allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/ eel ("TIV"), inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva. Il prezzo e gli oneri di cui si è detto sono al netto delle imposte. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione e dall'applicazione della delibera ARERA ARG/elt n. 191/09 ("Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali") sono a carico del Cliente. Per rispetto degli adempimenti introdotti dall'art. 11 del D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, salvo diverse disposizioni contenute nelle Condizioni Economiche. • **7.3.** Eventuali agevolazioni o esenzioni fiscali di cui goda il Cliente dovranno essere comunicate a Simecom S.r.l., giacché altrimenti ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Per quanto riguarda le accise e le relative addizionali, esse verranno calcolate sulla base delle dichiarazioni fornite dal Cliente nella Proposta di Contratto. In applicazione della normativa vigente, gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come industriali verranno equiparati a quelli civili e tassati con la relativa aliquota. Del pari, nel caso di dichiarazioni assenti inesatte, il gas naturale si intenderà fornito al Cliente per usi civili, con applicazione di accisa e addizionali previste per tali usi. • **7.4.** Il Cliente, consapevole che le sue dichiarazioni influiscono sul regime tariffario e fiscale della fornitura di energia elettrica/gas naturale, si assume ogni responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni stesse e si impegna a comunicare a Simecom S.r.l. ogni variazione dei suoi dati anagrafici e fiscali e ogni modifica d'uso dell'energia elettrica/gas naturale rilevante per la determinazione dei corrispettivi e delle imposte. Qualora dovessero emergere difformità tra quanto dichiarato dal Cliente e la situazione reale, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, nonché le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Simecom S.r.l. dovesse essere tenuta a pagare a qualunque amministrazione competente.

Art. 8. Forme di garanzia richieste al Cliente

8.1 A garanzia degli adempimenti previsti nel presente contratto, secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, Simecom S.r.l. potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale potrà essere adeguato nel corso del contratto e sarà rimborsato - maggiorato degli interessi legali e decurtati eventuali importi dovuti dal Cliente a Simecom S.r.l. - nella fattura di chiusura del rapporto di fornitura. Simecom S.r.l. potrà inoltre richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, la prestazione di fideiussione o di garanzia assicurativa a prima richiesta. In caso di mancato pagamento integrale anche solo di una fattura, e ferma restando l'applicazione dell'art. 10, Simecom S.r.l. potrà trattenere l'importo versato a titolo di cauzione o escutere la garanzia fideiussoria o assicurativa. Nel caso di trattenuta dell'importo versato il Cliente dovrà ricostituire la garanzia nel termine assegnatogli da Simecom S.r.l. • **8.2.** Il Fornitore ha facoltà di chiedere al Cliente, in ogni momento dopo la conclusione del contratto, la prestazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa qualora si verifichino fatti (come il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, il mancato pagamento delle fatture di consumo al Fornitore uscente dopo la data di richiesta switching, la scoperta dell'esistenza di obbligazioni del Cliente nei confronti del Fornitore precedente, ecc.) che rendano incerto l'adempimento delle obbligazioni derivanti al Cliente dal presente Contratto. • **8.3.** Le fideiussioni di cui alle clausole precedenti, dovranno avere efficacia per 15 mesi a decorrere dall'inizio della fornitura con successivi rinnovi annuali da effettuarsi durante tutta la durata del Contratto. In caso di fideiussione prestata ai sensi dell'art. 8.2. il Fornitore ha facoltà di indicare, nella comunicazione con cui richiede al Cliente di rilasciare la fideiussione, un diverso termine di efficacia. • **8.4.** Il Cliente si obbliga a sottoscrivere tutta la documentazione indicata dall'istituto di credito o dalla società di factoring scelti dal Fornitore, al fine di consentire la cessione in massa dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, nel caso in cui il Fornitore stesso ne faccia richiesta.

Art. 9. Rilevazione dei consumi e fatturazione

9.1. L'attività di misura è di competenza del Distributore. • **9.2.** Per quanto riguarda l'energia elettrica, la quantifica- zione dei consumi avverrà secondo il criterio delle fasce orarie F1, F2 ed F3 oppure delle fasce "Peak – off Peak". Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono costituite, rispettivamente, dalle "ore di punta" (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì), dalle "ore intermedie" (dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del sabato) e dalle "ore fuori punta" (dalle ore 23.00 alle ore 7.00 dal lunedì al sabato e in tutte le ore della domenica e dei giorni festivi). Le fasce "Peak – Off Peak" comprendono due sole fasce orarie: la fascia dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica). Nel caso in cui il Distributore non sia in grado di fornire dati di consumo ripartiti secondo le fasce orarie indicate nelle Condizioni Economiche, il Fornitore applicherà il metodo della media ponderata utilizzando la formula: Peak= F1*1,00+F2*0,12+F3*0,02; Off Peak= F1*0,00+F2*0,88+F3*0,98. • **9.3.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, la lettura diretta del Contatore avviene secondo le periodicità stabilite dalla delibera ARERA n. 117/2015/R/gas "Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014". • **9.4.** In caso di mancata raccolta dei dati di misura da parte del Distributore secondo le tempistiche richieste dalla normativa di settore, al Cliente titolare di POD/PDR dotato di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, Simecom S.r.l. darà apposita comunicazione nella prima fattura utile, in modo che il Cliente possa comunicare i dati di consumo rilevati con autolettura. Al riguardo Simecom S.r.l. mette a disposizione un servizio per la comunicazione dell'autolettura da parte del Cliente tramite numero verde dedicato e riportato nei documenti di fatturazione. L'autolettura è valida ai fini di fatturazione a conguaglio solo nel caso in cui il Cliente effettui la comunicazione entro, e non oltre, il periodo indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione diretta. Qualora Simecom S.r.l. riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente oppure manchi la disponibilità della lettura reale, verrà indicato in fattura il consumo stimato in base ai consumi storici e al profilo di prelievo standard. • **9.5.** Il Cliente può richiedere a Simecom S.r.l. la verifica della correttezza nella misura dei consumi effettuata dal Distributore. La richiesta di verifica non sospende l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento delle fatture entro la data di scadenza. Nel caso in cui l'esito della verifica sia sfavorevole al Cliente, le relative spese gli saranno addebitate secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 569/2019/R/gas. Eventuali errori di misura daranno luogo a conguaglio; in tal caso, le somme dovute dal/al Cliente per effetto del conguaglio non saranno produttive di interessi. Saranno invece dovuti eventuali tributi generati dal conguaglio dei volumi. Il Fornitore e il Distributore, direttamente o tramite loro incaricati, hanno diritto di accedere al Gruppo di Misura per la verifica dell'attendibilità e dell'uniformità degli strumenti di misura. • **9.6.** Il Gruppo di Misura potrà essere spostato, modificato o rimosso solo a seguito di disposizione del Distributore. È fatto divieto al Cliente di manomettere o alterare il Gruppo di misura, di destinare l'energia elettrica/gas naturale a luoghi e/o usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, di effettuare prelievi in eccedenza rispetto alla potenza massima installata e di sottrarre energia elettrica/gas naturale. In caso di manomissione o alterazione del Gruppo di Misura o di violazione di uno qualunque degli altri divieti previsti nel presente articolo, Simecom S.r.l. potrà risolvere il contratto di diritto, ferma restando la responsabilità del Cliente per tutti i danni arrecati a Simecom S.r.l. o a terzi, e fatto salvo l'obbligo del Cliente stesso di procedere al pagamento dell'energia elettrica/gas naturale effettivamente somministrata e/o sottratta. Eventuali perdite degli impianti a valle del Gruppo di Misura non saranno detratte dai consumi rilevati dal contatore stesso • **9.7.** La fatturazione avverrà con la frequenza minima prevista dalle disposizioni dell'ARERA. Eventuali modifiche nella frequenza della fatturazione verranno comunicate dal Fornitore anche attraverso note inserite o allegate alle fatture. Il Cliente è tenuto al pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura. Tale termine non sarà inferiore a 20 giorni dalla data della sua emissione. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture tramite bollettino MAV, sportelli bancari, mandato SEPA o direttamente presso gli Uffici di Simecom S.r.l. tramite carta di credito, carte di debito e carte prepagate. Il pagamento deve riguardare l'intero importo indicato in fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Cliente, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA n. 229/01, potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti. L'eventuale revoca del mandato SEPA da parte del Cliente dà diritto al Fornitore di richiedere al Cliente, se non l'abbia già fatto, la prestazione di idonea cauzione a garanzia dei pagamenti dovuti. Eventuali richieste di rimborso effettuate dal Cliente ai sensi del D.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 11 (in Gazz. Uff. n. 36/2010, suppl. ord. n. 29) danno diritto al Fornitore di addebitare al Cliente ogni esborso effettuato a qualunque titolo in conseguenza di tali richieste. • **9.8.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, se il Cliente proviene dal mercato della salvaguardia e il Fornitore uscente cede a Simecom S.r.l., nei termini previsti dalla normativa vigente, i crediti relativi alle ultime due fatture eventualmente non pagate, Simecom S.r.l. avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli importi corrisposti al fornitore uscente, compresi gli interessi, tramite addebito o nella fattura di consumo immediatamente successiva alla comunicazione di cessione del credito oppure attraverso un documento contabile ad hoc. • **9.9.** Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importo complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. • **9.10.** Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

Art. 10. Interessi di mora e sospensione della fornitura per morosità

10.1. Il pagamento delle fatture dopo la data di scadenza, anche se dovuto a ritardi e/o disguidi del mandato SEPA, oppure il pagamento parziale, comportano l'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 4,5 punti percentuali. Il Fornitore addebiterà al Cliente moroso 10,00 euro, per ogni operazione di diffida di pagamento, e le spese di sollecito e di esazione eventualmente dovute. • **10.2.** Decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura il Fornitore metterà in mora il Cliente tramite l'invio di una Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC, se attivata dal Cliente), nella quale sarà indicato: a) il termine per il pagamento pari ad almeno 15 giorni dalla data di formale ricezione della raccomandata; b) la possibilità per il Fornitore di incassare l'eventuale cauzione versata dal Cliente, con obbligo per lo stesso di reintegrarla entro 10 giorni dal suo incasso a pena di sospensione della fornitura (ove legalmente possibile); c) la necessità per il Cliente di provare il pagamento (anche tardivo) con invio di appositi giustificati al Fornitore; d) l'avviso di addebito di interessi di mora al saggio previsto al precedete comma 10.1 delle presenti condizioni generali. Il Fornitore consegnerà la comunicazione di messa in mora al vettore postale entro tre giorni lavorativi dalla data della sua emissione. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni indicato nella lettera di messa in mora, il Fornitore potrà imputare al pagamento la cauzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto (comprendente interessi e spese). Decorsi 10 giorni lavorativi dallo scadere del termine ultimo di pagamento senza che il Cliente abbia comunicato per iscritto al Fornitore l'avvenuto pagamento o abbia provveduto alla reintegrazione della garanzia, allegando i relativi documenti comprovanti, il Fornitore inoltrerà al Distributore competente la richiesta di sospendere la fornitura (ove legalmente possibile). •**10.3.** Il mancato rispetto dei termini per la costituzione in mora comporterà per il Cliente il diritto agli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente: € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. In tali casi al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti e nell'ammontare stabilito dall'ARERA. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a 10 giorni dalla data di scadenza del pagamento. • **10.4.** In riferimento alla fornitura di energia elettrica, ai sensi della delibera ARERA 258/2015/R/com, se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, ai clienti morosi connessi in bassa tensione verrà in un primo momento ridotta la potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se la morosità persiste decorsi 10 giorni dalla riduzione la fornitura verrà sospesa. Anche in questo caso le spese per la sospensione e per l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente. La sospensione non si applica ai Clienti non disalimentabili e, in caso di morosità, il Fornitore si atterrà alla normativa vigente (art. 23, all. A,lla delibera ARERA 258/2015/R/com • **10.5.** In riferimento alla fornitura di gas naturale, Simecom S.r.l. non sospenderà la fornitura limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della delibera ARERA n. 229/01. • **10.6.** Simecom S.r.l. potrà sospendere la fornitura, ovvero richiedere la sospensione della fornitura al Distributore, anche senza preavviso, nel caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica/gas naturale, manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti e dell'energia elettrica/ gas naturale in modo non conforme al Contratto. Al fine di esercitare le prerogative stabilite nel presente articolo (sospensione della fornitura) il Fornitore avrà diritto, anche tramite terzi incaricati e/o il Distributore, di accedere ai locali nei quali si trova il contatore. Il Cliente che in violazione del presente obbligo, impedisca l'accesso agli incaricati del Fornitore, verrà avvisato della mancata lettura e mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo PEC, se attivata dal Cliente), nella quale verrà invitato a fare accedere gli incaricati ad una data prestabilita dal Fornitore, con possibilità di spostare tale data previo accordo diretto con gli incaricati del Fornitore medesimo. Successivamente, in caso di perdurante impossibilità ad accedere ai locali contatore per fare la relativa lettura, il Cliente dovrà pagare una penale così calcolata: M (media giornaliera della componente materia prima del mese precedente) * G (numero dei giorni intercorrenti tra il primo tentativo di distacco e la data di sospensione o di richiesta della penale). Resta impregiudicato il diritto di Simecom S.r.l. di agire presso l'Autorità competente e di ottenere anche il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11. Standard specifici di qualità commerciale

11.1. L'ARERA ha definito, con le delibere ARG/gas n. 569/2019/R/gas e ARG/com n. 413/2016/R/com, livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di Distribuzione e di Vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, prevedendo la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità da parte di tutte le imprese di Distribuzione e delle società di Vendita. Simecom S.r.l. assicura a tutti i Clienti finali standard di qualità. I livelli di qualità e gli importi dovuti al Cliente a titolo di indennizzo per la violazione degli standard di qualità commerciale sono indicati nell'informativa di cui all'Allegato Livelli di qualità commerciale di vendita energia elettrica e gas.

Art. 12. Durata e recesso unilaterale. Clausola risolutiva espressa

12.1. Il contratto è a tempo indeterminato. Dopo l'attivazione della fornitura il Cliente può recedere nei termini e nei limiti di seguito indicati. • **12.2.** I Clienti alimentati solo in bassa tensione oppure, nel caso del gas naturale, con consumi anche nel loro complesso non superiori a 200.000 smc/anno, possono recedere dal contratto per cambiare fornitore, con le modalità previste dall' Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com entro e non oltre il 10 giorno del mese precedente la data di cambio fornitura. Il Cliente dovrà avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso. • **12.3.** Il Cliente che abbia almeno un punto di prelievo alimentato in media o alta tensione o, nel caso di gas naturale, abbia consumi, anche complessivi, superiori a 200.000 smc/anno può esercitare la facoltà di recesso solo con preavviso minimo di dodici mesi. • **12.4.** Nel caso in cui il recesso sia finalizzato alla cessazione della fornitura il preavviso è di un mese. Simecom S.r.l. predisporrà l'intervento di cessazione nei tempi e con modalità conformi a quanto previsto dalle delibere ARERA n. 569/2019/R/gas e n. 566/2019/R/eel. Per l'intervento di cessazione Simecom S.r.l. addebiterà al Cliente le relative spese nei limiti dei costi effettivamente addebitati dal Distributore. Il Cliente resta responsabile dei consumi di gas naturale e di quanto altro dovuto nel caso in cui non provveda a disdire la fornitura e nel caso in cui pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. **12.5.** Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto con Simecom S.r.l., il Cliente cambi fornitore senza rispettare i termini e/o le modalità di comunicazione del recesso di cui alle clausole precedenti, Simecom S.r.l. potrà chiedere al Cliente l'eventuale maggior danno, patito a seguito della violazione delle norme sul recesso. • **12.6.** Simecom S.r.l. potrà recedere dal contratto con preavviso di sei mesi. • **12.7.** I termini di preavviso di cui ai punti precedenti avranno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, salvo il caso del recesso per cessazione della fornitura, il cui termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte di Simecom S.r.l. • **12.8.** Il recesso del Cliente ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali va effettuato con le modalità di cui al presente articolo, entro un mese dal ricevimento della proposta di variazione. In tal caso il contratto rimane in vigore sino alle ore 24.00 del giorno precedente la data in cui la variazione sarebbe stata applicata. • **12.9.** Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura per morosità o dalla cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione. Darà inoltre luogo alla risoluzione di diritto del contratto, sempre ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale o delle garanzie previste all'art. 8, la modifica, rimozione, spostamento o manomissione del contatore, l'uso del gas/elettricità in luoghi o per usi diversi da quelli previsti nel Contratto, la non veridicità dei dati forniti dal Cliente ovvero la mancata comunicazione di eventuali variazioni, l'inserimento del Cliente nel registro dei protesti. • **12.10.** Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per lettera raccomandata AR.

Art. 13. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Applicazione automatica di condizioni contrattuali

13.1. Qualora nel periodo di validità del Contratto si renda necessaria da parte di Simecom S.r.l. la variazione unilaterale di specifiche clausole contrattuali ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta commerciale, il Cliente riceverà una comunicazione in forma scritta, con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, riportante: l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza; la relativa decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche; le modalità e i termini per la comunicazione da parte del Cliente finale dell'eventuale non accettazione del rinnovo delle condizioni economiche e della conseguente volontà di esercitare il recesso; il nuovo codice offerta risultante dal medesimo rinnovo delle condizioni economiche; la stima della spesa annua conseguente alle nuove condizioni economiche (escluse le imposte),nonché la variazione stimata della spesa

annua rispetto alle condizioni precedenti, nel caso di aumento dei corrispettivi unitari; il riferimento al Portale Offerte Luce e Gas per consentire un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti sul mercato libero sulla base del proprio consumo effettivo, sul sito internet: www.ilportaleofferte.it. Il termine di preavviso ha inizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Cliente ha ricevuto la proposta di variazione. Tale proposta si considera ricevuta decorsi dieci giorni dal suo invio. • **13.2.** Ai sensi della normativa vigente, il Cliente che non concordi con le modifiche proposte può recedere dal Contratto con comunicazione da inviare con raccomandata A/R entro un mese dal ricevimento della proposta di modifica. • **13.3.** Se il Cliente non recede validamente dal Contratto o, se del caso, non chiede di essere servito alle condizioni del mercato tutela della vulnerabilità, le nuove condizioni si intendono efficaci (con abrogazione di quelle incompatibili) a partire dalle ore 06.00 del giorno di decorrenza delle stesse nel caso del gas naturale, e dalle ore 00.00 nel caso dell'energia elettrica. In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico il Cliente è informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., eventuali condizioni imposte dalla legge o da provvedimenti delle Autorità competenti sono inserite di diritto nel Contratto, anche in sostituzione di clausole difformi.

Art. 14. Foro competente

14.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Simecom S.r.l. in relazione al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio eletto del Cliente.

Art. 15. Cessione del contratto

15.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Simecom S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., o ad altra impresa autorizzata alla vendita di energia elettrica/gas naturale senza necessità di richiedere preventivo consenso al Cliente. Resta inteso che la cessione, che verrà tempestivamente comunicata al Cliente, non comporterà un aggravio dei costi o condizioni meno favorevoli. Il Cliente non potrà cedere il presente contratto senza il consenso di Simecom S.r.l.

Art. 16. Comunicazioni. Informazioni e reclami.

16.1. Le comunicazioni previste nel presente Contratto dovranno essere inviate a Simecom S.r.l., via Nelson Mandela 1, Vaiano Cremasco (26010 - CR). La casella di posta elettronica, per le comunicazioni in via telematica, è la seguente: servizioclienti@simecom.it. • **16.2.** Le comunicazioni al Cliente potranno essergli inviate a qualsiasi indirizzo o recapito, anche di posta elettronica, indicati, nella Proposta di Contratto. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Simecom S.r.l. eventuali variazioni, giacché in caso contrario le comunicazioni trasmesse a tali indirizzi e recapiti, anche ove non più attuali, si considerano validamente inviate. Simecom S.r.l. potrà inoltre inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se non indicato nella Proposta di Contratto. • **16.3.** Le richieste di informazioni o di rettifica e i reclami possono essere inviati a Simecom S.r.l. in qualunque momento, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli locali aperti al pubblico o scaricabile dal sito web www. simecom.it. In ogni caso il Cliente può inoltrare reclamo con qualsiasi modalità che consenta di accertarne la data di ricevimento e che contenga i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi). Salvo diversa indicazione nelle fatture di pagamento, i reclami, le richieste di informazioni e/o di rettifica dovranno essere inviate a Simecom S.r.l. - Servizio clienti e gestione reclami, via Nelson Mandela 1, Vaiano Cremasco (26010 - CR), o all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@simecom.it.

Art. 17 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

17.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/ conciliazione.htm). Le modalità di richiesta e partecipazione alla conciliazione paritetica sono riportate nel relativo Regolamento disponibile sul sito internet all'indirizzo sopra riportato. • 17.2 Ai sensi di quanto previsto dalle delibere ARERA (delibera 209/2016/R/com e ss.mm.ii - TICO), l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.